



Foro diagnóstico

Nociones básicas de derecho constitucional

Actividad 1 - Garantías Constitucionales

Martin Jonathan de la Cruz

Licenciatura en Derecho

Diagnóstico inicial

Identificar conocimientos previos, experiencias, expectativas y necesidades de aprendizaje sobre nociones jurídicas básicas.

- ▶ No sustituye la enseñanza: orienta la planeación.
- ▶ Permite detectar confusiones conceptuales tempranas.
- ▶ Vincula participación activa con nivelación jurídica.

Respuesta propia

Es la norma fundamental que organiza el poder público, reconoce derechos y limita la actuación de las autoridades.

- ▶ Da validez al resto del sistema jurídico.
- ▶ Protege derechos frente a actos contrarios a la Constitución.
- ▶ Es el punto de partida de las garantías constitucionales.

Derecho objetivo

Conjunto de normas jurídicas vigentes.

Derecho subjetivo

Facultad o pretensión concreta de una persona.

La regla pertenece al plano objetivo; la posibilidad de exigir algo pertenece al plano subjetivo.

- ▶ **Sustantivo:** define derechos, obligaciones, prohibiciones e instituciones de fondo.
- ▶ **Adjetivo o procesal:** establece las vías y formas para hacer valer esos derechos.

Diferencia central

El primero responde qué derecho existe; el segundo responde cómo se reclama o protege.

Proceso

Estructura jurídica completa orientada a resolver una controversia ante autoridad competente.

Procedimiento

Secuencia concreta de actos, etapas, plazos y formalidades dentro del proceso.

Derecho humano

Prerrogativa vinculada con la dignidad de la persona.

Garantía

Mecanismo jurídico que protege o hace exigible ese derecho.

Sin garantías eficaces, los derechos corren el riesgo de quedar solo como declaraciones formales.

Detención arbitraria

Si una persona es detenida sin información, sin defensa y sin presentación oportuna ante autoridad, pueden afectarse libertad personal, seguridad jurídica y debido proceso.

- ▶ El derecho sustantivo identifica derechos afectados.
- ▶ El derecho adjetivo indica la vía para reclamarlos.
- ▶ La garantía funciona como mecanismo de protección.

Asunto: Foro diagnóstico - Nociones básicas de derecho

Hola a todas y todos: comparto mi participación.

- 1) Constitución: norma fundamental; organiza el poder, reconoce derechos y limita a la autoridad (arts. 1.o y 133).
- 2) Objetivo (sistema de normas) vs. subjetivo (facultad concreta que se exige a partir de la norma).
- 3) Sustantivo (define el fondo) vs. adjetivo (vías para reclamarlo).
- 4) Proceso (estructura para resolver el conflicto) vs. procedimiento (secuencia de actos, plazos y formalidades).
- 5) Derecho humano (prerrogativa ligada a la dignidad) vs. garantía (mecanismo que lo hace exigible, p. ej. el juicio de amparo).

Pregunta para el grupo: ¿en qué caso concreto un derecho reconocido se quedó sin protección por falta de una garantía eficaz?

Aprendizaje principal

El foro diagnóstico permite iniciar la asignatura con evidencia sobre qué conceptos domina o confunde el grupo.

- ▶ Ayuda a planificar actividades de nivelación.
- ▶ Fortalece el pensamiento jurídico inicial.
- ▶ Prepara el estudio de garantías constitucionales y derechos humanos.